



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 99 DEL 26/02/2026	OGGETTO: Fornitura arredo per l'asilo del Comune di Avella comprensiva di installazione e adeguamento degli spazi – Aggiudicazione
Registro Generale N. 138 DEL 27/02/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisette**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

CIG: BA83438C4C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 20/2025, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

PREMESSO:

- il Comune di Avella risulta essere beneficiario dei fondi di cui al comma 496, articolo 1 della Legge n°213 del 30/12/2023 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali);
- che l'Ente ha necessità di provvedere all'arredo dell'asilo per garantire un potenziamento del servizio asili nell'ambito della creazione di nuovi posti;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: *Fornitura arredo per la scuola Materna del Comune di Avella comprensiva di installazione e adeguamento degli spazi*;
- Importo del contratto: € 14.400,00, oltre IVA, come per legge;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- Durata contratto: 30 giorni;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 143.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-MePA e/o a soggetti aggregatori/centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che si è provveduto all'acquisizione del CIG, **BA83438C4C**;

PRECISATO, inoltre che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che:

- La stazione appaltante ha effettuato Richiesta di Offerta n. 6071474 a mezzo piattaforma telematica acquistinretepa.it per i servizi in oggetto;
- l'operatore economico "SAVINO FORTUNATO di Savino Palma" con sede legale in Zona Industriale Taverna di Annibale, 83040 Frigento AV, P.IVA: 01755180641 ha presentato, entro i termini prestabiliti, un'offerta economica, il cui codice identificativo è 3063165 pari ad € 14.400,00, oltre IVA come per legge;
- che in data 20.02.2026 è stata effettuata la stipula tramite la piattaforma MePA;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare il servizio di *"Fornitura arredo per l'asilo del Comune di Avella comprensiva di installazione e adeguamento degli spazi"* all'operatore economico "SAVINO FORTUNATO di Savino Palma" con sede legale in Zona Industriale Taverna di Annibale, 83040 Frigento AV, CF: SVNPLM49M41D269D P.IVA: 01755180641, per un totale di € 17.568,00 IVA compresa, somma ritenuta congrua rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva, DURC n. INAIL_52616413 con scadenza al 29/05/2026;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. di **APPROVARE** l'offerta n. 3063165 – RdO n. 6071474 presentata dall'operatore economico "SAVINO FORTUNATO di Savino Palma" con sede legale in Zona Industriale Taverna di Annibale, 83040 Frigento AV, CF: SVNPLM49M41D269D, P.IVA: 01755180641, per un importo di € 14.400,00 oltre IVA come per legge, ovvero complessivi €17.568,00 per l'affidamento del *"Fornitura arredo per l'asilo del Comune di Avella comprensiva di installazione e adeguamento degli spazi"*;
2. di **PROCEDERE AD AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, *"Fornitura arredo per l'asilo del Comune di Avella comprensiva di installazione e adeguamento degli spazi"* all'operatore economico "SAVINO FORTUNATO di Savino Palma" con sede legale in Zona Industriale Taverna di Annibale, 83040 Frigento AV, CF: SVNPLM49M41D269D, P.IVA: 01755180641, per un importo di € 14.400,00 oltre IVA come per legge, ovvero complessivi €17.568,00, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. di **DARE ATTO** che
 - che l'incarico avrà una durata pari a 45 giorni;
 - che verrà sottoscritta tra le parti apposita convenzione;
4. di **DARE ATTO** che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme sono state già impegnate nel capitolo di bilancio come di seguito riportato e quindi si procede a sub-impegnare le stesse:

Esercizio finanziario di esigibilità: bilancio di previsione 2026

Capitolo:	592.7
Importo:	€ 17.568,00

5. di **PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

7. **di DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. Che sarà sottoscritta apposita convenzione tra le parti.
9. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
10. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 27/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 27/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to MAIELLA PASQUALE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno

Descrizione Impegno: FORNITURA ARREDO PER ARREDO COMPRENSIVO INSTALLAZIONE ED ADEGUAMENTO SPAZIO CIG: CUP: Descrizione Capitolo: FSC COMMA49 D SEXIES - ASILI NDO Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.99.99	4.2	592.7		2022	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
291	€ 28.341,87	1	€ 17.568,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Savino Fortunato di Savino Palma - Progressivo Fornitore: 5338 Codice Fiscale: SVNPLM49M41D269D P.Iva: 01755180641
--

Avella (AV), 27/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 27/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 27/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 231, e vi rimarrà fino al 14/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 138 del 27/02/2026;

Oggetto: Fornitura arredo per l'asilo del Comune di Avella comprensiva di installazione e adeguamento degli spazi –
Aggiudicazione

Avella (AV), 27/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to MAIELLA PASQUALE